

1500210-50.2022.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 01/08/2022

... de atos infracionais equivalentes ao tráfico de drogas, a jurisprudência é "A propósito, a prática de ato infracional equivalente ao tráfico de drogas pode ser considerada como dado a obstar a aplicação da minorante prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 (STJ, HC nº 420.720, rel. Min. Félix Fischer; HC nº 423.378 e HC nº 299.673, rel. Min. Ribeiro Dantas; ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

2ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500210-50.2022.8.26.0569 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500210-50.2022.8.26.0569

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2090271/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 24030483 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2090271 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

WILLIAM CARDOSO PEREIRA

Réu Preso

Juíza de Direito: Dra. Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa.

Vistos.

WILLIAM CARDOSO PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal, porque, em 02 de abril de 2022, por volta de 00h32min, na Avenida João Jabour, altura do nº 375, Jardim Saltense, nesta cidade e comarca de Salto-SP, em ocasião de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, trazia consigo e guardava, para venda, entrega a consumo e fornecimento a terceiros, 07 (sete) porções de "cocaína", acondicionadas em invólucros plásticos, totalizando peso bruto aproximado de 12,9g (doze gramas e noventa centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi apresentada em 02 de maio de 2022 (fls. 65/67), o réu foi notificado (fls. 83/84) e apresentou defesa prévia (fls. 87/92). A inicial acusatória foi recebida em 29 de junho de 2022 (fls. 103/106) e o réu foi citado (fls. 154).

Durante a instrução, foram ouvidas 02 testemunhas arroladas em comum e o réu foi interrogado ao final (fls. 157/160).

Em memoriais, o Dr. Promotor requereu a procedência da ação e a condenação do acusado nos termos da denúncia, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, reconhecimento da agravante contida na denúncia, entendendo não ser possível a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Ao final, pugnou pela imposição de regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sem substituição por restritivas de direitos (fls. 167/175). A Defesa, por sua vez, requereu a improcedência da ação penal, com a consequente absolvição do acusado. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei em comento. Ainda em caráter subsidiário, pugnou pela imposição da pena no mínimo legal, pelo não reconhecimento da agravante constante na denúncia, pela incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Ao final, requereu o direito de recorrer em liberdade (fls. 181/184).

É o relatório.

Decido.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/06), boletim de ocorrência de autoria conhecida (fls. 20/22), autos de exibição, apreensão e de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 11/12), e laudo de exame químico toxicológico (fls. 102/103), além da prova oral, colhida durante as duas fases do feito.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado.

O réu, em sede policial, manteve-se silente sobre os fatos (fls. 05). Em juízo, confessou que trazia consigo os 07 pinos de cocaína apreendidos e os R\$280,00 (duzentos e oitenta reais). Disse que a droga era para seu uso pessoal e o dinheiro era para pagar a conta do bar, e que depois iria a uma festa. Contou que trabalhava na empresa "Lajes União" e havia recebido R\$800,00 (oitocentos reais) naquele dia. Disse que mora com seus dois filhos e com seu pai. Relatou já ter sido preso por tráfico de drogas, mas "ganhou como usuário", e que teve alguns processos como menor de idade, na condição de usuário (fls. 160).

Diego Guiaro de Moraes, guarda municipal, disse que estavam patrulhando pela rua João Jabour, quando avistaram o réu parado, com uma pochete, no meio da rua. Ao ver os guardas, William tentou entrar num bar, no outro lado da rua, mas foi abordado e com ele foram encontrados, na pochete, os 07 microtubos de cocaína e R\$280,00 (duzentos e oitenta reais), e ele ainda tinha R\$300,00 (trezentos reais) em sua mão. Ao ser questionado, o réu disse que a droga seria para seu uso, mas não conseguiu reportar e justificar a procedência do dinheiro. Ao final, o guarda municipal afirmou que já havia diversas denúncias contra o réu, apontando-o nominalmente como traficante, dizendo, inclusive que ele usaria essa pochete (fls. 159).

Ronaldo Siqueira de Melo, guarda municipal, apresentou testemunho em perfeita consonância com o de seu colega de farda, acrescentando que já tinha visto William no local várias vezes, antes e reafirmou que as denúncias anteriores nominavam o réu como sendo William, e diziam que ele portava a pochete (fls. 159).

A versão apresentada pelo réu mostrou-se isolada do restante do conjunto probatório, já que não se trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar sua condição de usuário, nenhuma prova de que trabalhava no local por ele indicado ou de que havia recebido, nas condições alegadas, o dinheiro que trazia consigo, e acabou por ser apreendido, ou, ainda, sequer se demonstrou que a dívida com o bar realmente existisse.

Por outro lado, os depoimentos dos guardas municipais foram seguros, coesos, harmônicos e cheios de detalhes, que foram todos confirmados ao longo da instrução, e o simples fato de serem ouvidos como testemunhas, não retira de seus depoimentos o prestígio, o peso e a veracidade. Ademais, como bem argumentou o Dr. Promotor de Justiça, decidir em contrário seria desprestigiar, injustificadamente, o agente da Administração Pública.

Neste sentido a jurisprudência:

"Tráfico de entorpecente - Decisão condenatória baseada em depoimento de policial - Descrição segura, precisa e uniforme dos fatos - Inexistência de motivos que o invalidem - Presunção de idoneidade - Preliminar de cerceamento de defesa repelida" (RT 614/275).

"Quanto ao que disseram os guardas, é importante salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque, principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com reservas, não a dos milicianos". (TJSP; Apelação Criminal 1510160-57.2018.8.26.0526; Relator (a): Ricardo Tucunduva; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 20/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020).

"Os depoimentos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e aos depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJRJ 7/287).

No tocante à idoneidade dos depoimentos dos agentes policiais, especialmente quando prestados sob o crivo do contraditório, importante ressaltar que, na condição de servidores públicos, agindo no estrito cumprimento do dever funcional e com a observância dos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há de merecer, até a prova em contrário, inexistente nos autos. Revestem-se, portanto, de inquestionável eficácia probatória, não cabendo suas desqualificações pelo simples fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão criminosa.

Assim o pacífico entendimento do Colendo Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

No mesmo sentido o Colendo Supremo Tribunal Federal entende que:

"O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (Habeas Corpus Nº 74.608-0, STF, Relator Min. Celso de Mello, DJU 11.4.97).

Ademais, inexiste qualquer indício de que pretenderiam, deliberadamente, prejudicar o acusado.

Pela coesão e harmonia de todo o contexto probatório, ficou mais do que evidente a prática do crime na forma mencionada na denúncia.

Não há, também, como se aceitar qualquer pretensão desclassificatória, até porque nenhuma prova efetiva neste sentido foi trazida.

Por amor ao debate, consigno que o simples fato de se transportar, guardar ou trazer consigo a substância entorpecente já configura a conduta tipificada. Neste sentido, a jurisprudência que ora me permito transcrever:

"A ausência de prova quanto à comercialização da maconha não desconfigura o crime previsto no art. 12, da Lei n. 6368/76. Adquirir ou guardar a substância tóxica, bastam à sua tipificação, pois, nem sempre é necessária a finalidade comercial." (TJBA Bahia Forense 18/173).

"O fato de alguém, sem a necessária autorização, guardar, substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, por si só tipifica o delito do

art. 12 da Lei antitóxica, pouco importando seja o depósito mantido em nome próprio ou por conta de terceiro" (TJSC JC 28/546).

Segundo entendimento do C. STJ, "O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente" (HC 332396/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FÁRIA, QUINTA TURMA, Julgado em 23/02/2016, DJE 15/03/2016).

O pedido da Defesa de não reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal não merece acolhida. Isso porque o crime foi cometido em meio à pandemia relativa ao novo Coronavírus, declarada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020, o que levou o Governo do Estado de São Paulo a decretar estado de calamidade pública em todo o estado, a partir de 20 de março de 2020, sem fixar a data de seu encerramento. No mesmo sentido, o Congresso Nacional aprovou, em 20 de março de 2020, o Decreto Legislativo nº 6/20 reconhecendo o estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de dezembro de 2020, em todo o território nacional. Assim, vivemos um período em que menos pessoas transitam pelas ruas e isso, por si só, já demonstra maior facilidade para o cometimento do crime em testilha, que ocorreu em 02 de abril de 2022, portanto, durante o estado de calamidade pública.

Em suma, encerrada a instrução, ficou evidenciado à sociedade que o réu praticou o crime que lhe foi atribuído na denúncia, sendo incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal, porque, em 02 de abril de 2022, por volta de 00h32min, na Avenida João Jabour, altura do nº 375, Jardim Saltense, nesta cidade e comarca de Salto-SP, em ocasião de calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, trazia consigo e guardava, para venda, entrega a consumo e fornecimento a terceiros, 07 (sete) porções de "cocaína", acondicionadas em invólucros plásticos, totalizando peso bruto aproximado de 12,9g (doze gramas e noventa centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em suma, ficou provada de forma inconteste, a ocorrência do delito mencionado na inicial e a conduta dos acusados, razão pela qual, passo a lhes aplicar as sanções cabíveis, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Atenta às circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e às do artigo 59 do Código Penal, verifico a presença de elemento que enseja a majoração da pena-base do acusado nesta fase, pois ele ostenta maus antecedentes.

Conforme se verifica pela certidão de fls. 134/135, Willian foi denunciado por tráfico de drogas em 25 de agosto de 2020 nos autos nº 1500418-05.2020.8.26.0569, sendo condenado em 1ª instância (3ª Vara local) em 03.03.2021 e, em 2ª instância em 03.03.2022, ocasião em que a condenação foi mantida, com aplicação do redutor do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas e a adequação do regime de cumprimento de pena. Em 25.04.2022 ocorreu o trânsito em julgado do V. Acórdão.

Deste modo, a condenação definitiva do acusado, naqueles autos de nº 1500418-05.2020.8.26.0569, ocorreu no curso da presente demanda e, se por uma questão de dias, o processo anterior não se mostrou apto a configurar a reincidência, é certo que se presta para caracterizar os maus antecedentes.

Assim, tendo em vista os maus antecedentes do acusado, fixo sua pena-base acima do mínimo legal, qual seja, em 05 anos e 06 meses de reclusão, além de 550 dias-multa para o crime de tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). Como acima mencionado, incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, porquanto o crime foi cometido durante o estado de calamidade pública.

Malgrado William tenha confirmado que trazia o dinheiro e a droga, alterou parte significativa da verdade quando prestou seu depoimento em juízo e, por isso, não se mostra presente a atenuante da confissão espontânea.

Ante a presença das agravantes acima pontuadas, aumento sua pena para 06 anos de reclusão, além de 600 dias-multa para o crime de tráfico de entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

Não há causas de aumento de pena e não é o caso de aplicação do redutor no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, pois o réu não comprovou atividade lícita, era

frequentemente denunciado como traficante por moradores da região, possui outra condenação por tráfico (fls. 134/135), como maior, e diversas passagens pela Vara da Infância e Juventude, entre 2015 e 2019, pela mesma razão (fls. 25). E, ainda que as passagens do réu pela Vara da Infância e Juventude, por prática de atos infracionais, não possam e não devam ser utilizada como antecedentes criminais, certamente se prestam a demonstrar sua personalidade e sua dedicação ao crime. Sobre a utilização de processos relativos à apuração de atos infracionais equivalentes ao tráfico de drogas, a jurisprudência é

"A propósito, a prática de ato infracional equivalente ao tráfico de drogas pode ser considerada como dado a obstar a aplicação da minorante prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 (STJ, HC nº 420.720, rel. Min. Félix Fischer; HC nº 423.378 e HC nº 299.673, rel. Min. Ribeiro Dantas; HC nº 333.749, rel. Min. Joel Ilan Pacionik; HC nº 121.509, rel. Min. Jorge Mussi; AgRg no REsp nº 1560667, rel. Min. Nefi Cordeiro). Ainda nesse sentido: '...o entendimento seguido pela Corte estadual encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a existência de anotações penais, ainda que não transitadas em julgado e o registro de atos infracionais, podem justificar a negativa da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, quando permitam concluir a dedicação do réu à prática delituosa' (STJ - AgRg no REsp n. 1.846.479/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/5/2020)" (TJSP, 11ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal nº 1500705-97.2020.8.26.0526, Des. Rel. Paiva Coutinho, DJe 19/08/2021).

Desta forma, considerando que, desde o ano de 2015, o réu possui diversas ações, em razão do tráfico, e ainda assim, continuou a enveredar pelo caminho da ilicitude após completar dezoito anos, mostra-se impossível a aplicação do previsto no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, já que se mostra latente sua dedicação às atividades criminosas.

"Além disso, esta Corte Superior de Justiça tem reiteradamente decidido, por ambas as Turmas, que a existência de registros por atos infracionais é elemento hábil a evidenciar a dedicação do agente a atividades delituosas e, por conseguinte, a impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC 505.248/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).

Torno a pena definitiva, à míngua de outras causas modificadoras e fixo a unidade do dia-multa no mínimo previsto em lei.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação para CONDENAR o réu WILLIAM CARDOSO PEREIRA, qualificado nos autos, RG 50.844.325, CPF 492.364.018-99, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal, ao cumprimento da pena de 06 anos de reclusão e ao pagamento, para o fundo penitenciário, da quantia equivalente a 600 dias-multa, com unidade no mínimo legal.

O reconhecimento recente, por parte do Colendo Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade de parte dos artigos 33, parágrafo 4º, e 44, caput, da Lei nº 11.343/2006, para afastar a vedação abstrata da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Informativo nº 598, Título Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substituição de Pena Privativa de Liberdade por Restritiva de Direitos 13, Processo HC 97256), aliado à decretação, pelo Senado Federal, da suspensão da execução de parte do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, em sua expressão que rezava "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", tornou necessário que também no crime de tráfico seja analisado eventual preenchimento dos requisitos previstos no artigo 44, incisos I, II e III, do Código Penal, para possibilitar a benesse prevista no em seu caput.

No presente caso, malgrado a quantidade de porções apreendidas seja pequena, é certo que William possui Maus antecedentes, e restou comprovada sua dedicação às atividades criminosas (fls. 25 e 134/135), o que obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Cumpra observar, neste tocante, que o réu já foi agraciado anteriormente com a substituição e com o regime aberto, pela E. 12ª Câmara de Direito Criminal, por ocasião do julgamento da Apelação interposta nos autos de nº 1500418-

05.2020.8.26.0569, o réu tornou a cometer crime da mesma natureza, o que reforça a insuficiência de que se lhe conceda novamente a benesse pretendida.

O regime de cumprimento de pena deve ser o inicial fechado, não apenas em razão da gravidade do delito praticado (Súmulas 718 e 719 - STF; Súmula 440 - STJ), mas sobretudo pelo potencial lesivo da conduta do réu que possui ligação duradoura com o crime de tráfico e mesmo já tendo sido condenado e agraciado com benefícios e com o regime mais brando, tornou a delinquir, e também por entender que, neste caso específico, somente o regime fechado será suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado. Determino, ainda, que o réu não poderá recorrer desta sentença em liberdade, considerando que sua custódia foi determinada durante todo o decorrer do feito, permanecendo presentes os seus requisitos, já que se mostra inalterado o panorama do momento em que foi inicialmente determinada.

Neste sentido, a jurisprudência oriunda de caso análogo desta Vara submetido a recurso:

"[...] Ademais, não se pode desprezar que a traficância é a mola propulsora da criminalidade que assola o país, uma vez que o usuário, na ânsia de sustentar seu vício, pratica toda sorte de delitos, abalando consequentemente toda a sociedade, circunstância que, por si só, justifica a imposição do regime fechado para o cumprimento da pena. Nesse sentido entende o C. Superior Tribunal de Justiça:

'TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) Pela mesma razão, mostra-se possível a imposição de regime inicial fechado, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal, uma vez que o magistrado possui a discricionariedade de agravar somente o aspecto qualitativo da pena, observado o art. 42 da Lei n. 11.343/06, que prepondera sobre o artigo 59 do Código Penal. Habeas Corpus não conhecido. (HC 300.274/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHÃO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 06/11/2015).' (EMBARGOS INFRINGENTES Nº 0000274-81.2015.8.26.0569/50000, Rel. Desembargador WILLIAN CAMPOS. 15ª Câmara de Direito Criminal, julgado em 11/04/2019).

Observe não ser caso de aplicação da ordem exarada nos autos do HC nº 165.704-DF, conforme deliberação na sessão virtual de 20 a 27 de agosto p.p., item "a", onde foi determinada "reavaliação das prisões preventiva de pais e responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, de acordo com as diretrizes fixadas pela Segunda Turma", pois inexistem quaisquer elementos nos autos que comprovem que o réu se encontre na situação ali prevista, pois malgrado possua dois filhos menores de doze anos, não se demonstrou ser ele o único responsável pelas crianças. Considerando a redação do art. 387, parágrafo 2º, do CPP, forçoso reconhecer que não se aplica ao presente caso, uma vez que não demonstrados os requisitos subjetivos para a progressão pleiteada, os quais deverão ser aferidos pelo juízo da execução. Neste sentido:

"Detração - Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade - Art. 387, § 2º, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 - Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3º e 59 do CP Entendimento. O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da

sentença" (Apelação/Tráfico de Drogas 0023654- 12.2011.8.26.0590, Rel Grassi Neto, São Vicente, 8ª Câmara de Direito Criminal, p. 07.05.2015, j. 07.05.2015).
Recomende-se o réu onde se encontra preso.

Decreto o perdimento dos valores e bens apreendidos nestes autos, em favor da União (artigo 63 da Lei 11.343/2006) e, havendo laudo definitivo encartado aos autos, fica autorizada a destruição de eventual droga remanescente, observada a necessidade de contraprova, nos termos da lei.

Arbitro os honorários advocatícios da Procuradora nomeada no teto do Convênio.

Após, o trânsito em julgado expeça-se certidão. Na hipótese de interposição de recurso, antes da remessa ao Egrégio Tribunal, providencie a serventia a expedição de certidão de honorários parciais. Caberá à advogada interessada providenciar a impressão e entrega na OAB.

Após o trânsito, façam-se os registros necessários e, oportunamente, procedam-se às atualizações, anotações e averbações pertinentes e ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas legais.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Salto, 1º de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA